

N° 02 /FPC/DG/SJC/2026

A Madame le Directeur Général du
Fonds de Promotion culturelle
à Kinshasa / Gombe

Concerne : Transmission note technique

Madame le Directeur Général,

Par la présente nous avons l'honneur de
vous transmettre en annexe la note technique relative à l'assignation de la
Banque Centrale du Congo en justice, et vous en souhaitons bonne réception.

Veuillez agréer, Madame le Directeur
Général, l'expression de nos salutations patriotiques.

Fait à Kinshasa le 9/09/2026

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE
Reçu le 09 SEPT 2026
Enregistré N° 2048109
Réceptionné par Kanyeba
Signature: [Signature]

KAKULE SYALWABO James

[Signature]
Chef de service Juridique et
Contentieux

**NOTE A L'ATTENTION DE MADAME LE DIRECTEUR
GENERAL DU FONDS DE PROMOTION CULTURELLE**

**Concerne : Assignment de la Banque Centrale du Congo en
justice en présence de la RDC**

Madame le Directeur Général, En date du 30/09/2025 le FPC avait signé un acte transactionnel avec la société BIAC SA pour mettre fin au litige entre les deux parties, il a été convenu à l'article 3 de l'acte transactionnel que le solde restant sera payé par rééchelonnement étalé sur toute la période restante de l'année 2025 à juin 2026 ; malheureusement jusqu'au 30 juin 2026 nous avons constaté que la BIAC SA n'a pas honoré ses engagements sans aucune explication il y a donc violation de l'article 3 et 6 de l'acte transactionnel ,

Vu que la Banque Centrale du Congo n'a pas répondu favorablement à notre demande interdisant aussi le liquidateur de la BIAC SA de procéder au paiement du solde tel que convenu dans l'acte transactionnel déjà tombé caduc depuis le 30/06/2026 par mauvaise foi pourtant gardienne des sommes saisies depuis le 08/12/2014,

Vu que le Fonds de Promotion Culturelle n'a pas d'autres voies de contraindre la BIAC SA au paiement du solde tel que convenu ; je vous suggère de donner mandat à notre avocat conseil aux fins d'assigner la BCC en justice pour qu'elle paie les sommes gardées par elle tel que proposé dans sa note technique vous adressée en date du 21/08/2026. et nous vous prions de mettre à la disposition de son cabinet une provision de 1000\$(Mille Dollars Américains) pour amorcer la procédure devant le tribunal de commerce de Kinshasa /Gombe

Veuillez agréer **Madame le Directeur Général**, l'expression de notre considération distinguée

Fait à Kinshasa, le 09 septembre 2026

KAKULE SYALWABO James



Chef de Service Principal / Service Juridique